



ליבה ג.א. סוכנות לביטוח פנסיוני (2024) בע"מ
ח.פ. 517024733 • רישיון תאגידי 51024733 • תחום פנסיוני • בתוקף עד 31/12/2026
חרושת 10, קריית ביאליק 2641417

הסכם שיווק פנסיוני

טיפול בפעולה במוצר פנסיוני – משיכה, פדיון, הלוואה, ניווד ומסלקה • הלקוח מתקשר עם ליבה בלבד

מספר תיק:	תאריך:	בעל רישיון יחיד:
נערך ונחתם בין ליבה ג.א. סוכנות לביטוח פנסיוני (2024) בע"מ, ח.פ. 517024733, רישיון תאגידי 51024733, מרחוב חרושת 10 קריית ביאליק (להלן: "ליבה" או "הסוכנות"), לבין הלקוח שפרטיו נקובים להלן (להלן: "הלקוח").		
יום, חודש ושנת חתימה:		
שם הלקוח:		
מספר זהות:		
כתובת:		
טלפון:		
טלפון נוסף:		
דוא"ל:		

האמור בהסכם זה בלשון זכר הוא לנוחות בלבד ומתייחס גם לנקבה.

סעיף 1. מבוא ומעמד הצדדים

- ליבה היא סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת רישיון. היא הצד היחיד המתקשר עם הלקוח לגבי השירות הפנסיוני נשוא הסכם זה.
- הלקוח אינו מתקשר עם גורם תפעולי, אינו מקבל שיווק פנסיוני מגורם שאינו בעל רישיון, ואינו לקוח פנסיוני של חברה שאינה ליבה.
- ליבה רשאית להסתייע בגורם תפעולי לפעולות אדמיניסטרטיביות בלבד (איסוף מסמכים, סריקה, הזנת נתונים ומעקב סטטוס), לפי הוראות ליבה. הגורם התפעולי אינו צד להסכם, אינו סוכן, אינו יועץ, אינו ממליץ, אינו בוחר מוצר ואינו מחליט אם למשוך.
- עצם היות הלקוח מבוטח בליבה בביטוח בריאות, ריסק או חיים אינה הופכת אותו ללקוח פנסיוני.
- חתימה במסרון או בדוא"ל, עם זיהוי החותם, חותמת זמן והעתק ללקוח, דינה כחתימה על הסכם זה. ההעתק שנשלח ללקוח אחרי החתימה הוא העתק כדיון.
- המבוא מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

סעיף 2. מהות ההתקשרות

- ההתקשרות היא שיווק פנסיוני וטיפול בביצוע עסקה במוצר פנסיוני, כחלק מהשיווק ובהמשכו, לפי סעיפים 12 ו-13(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005.
- ליבה אינה מוכרת "כסף קל", אינה משדלת למשיכה, ואינה מתחייבת שתוצאת ההליך תהיה משיכה. תוצאה לגיטימית היא המלצה שלא למשוך, או סירוב של ליבה לבצע.
- חוזר סוכנים ויועצים 3-10-2018, כפי שתוקן בחוזר 8-10-2022 סעיף 8, אוסר לפרסם שירות משיכת כספים או איתור כספים. הסכם זה אינו עוקף את האיסור.

4. חלק מהפעולות, לרבות מסלקה, ניתן לבצע ישירות מול הגוף המוסדי או המסלקה ללא תשלום או בעלות נמוכה, והדבר מצוין לפי סעיף 8(ג) לחוזר.

סעיף 3. השירותים – יסומנו רק מה שהוסכם

סימון אינו התחייבות לבצע משיכה.

סמן	שירות	שכר ש' לפני מע"מ	הערות
☐	בירור צרכים ומסמך הנמקה		חובה. משולם גם אם ההמלצה היא לא למשוך
☐	הוצאת מסלקה / מידע פנסיוני		ללא המלצות. ניתן לבצע בעצמו
☐	ליווי הגשת משיכה מותרת לפי דין		רק אחרי הנמקה ושערי סף
☐	בחינת משיכה מוקדמת / סעיף 23		כפוף לסעיף 7. לא כשירות חד-פעמי אם בניגוד לסעיף 23
☐	סיוע בהלוואה מגוף מוסדי		שכר הגשה קבוע; יתרה רק אם אושרה ושולמה
☐	בידוד / איחוד קופות		עסקה במוצר פנסיוני. מחייבת הנמקה
☐	אחר (פירוט בכתב)		לא ייעוץ משפטי או ייעוץ מס

אם סומן אחר – פירוט השירות:

סך כולל של השירותים המסומנים, ש' לפני מע"מ:

הסכומים שסומנו בסעיף זה יצטברו. מע"מ יתווסף כחוק. לא ייגבה שכר שלא פורט כאן מראש ובכתב.

סעיף 4. תנאים מתלים

ביצוע פעולה מול גוף מוסדי מותנה בכולם יחד:

- חתימת הלקוח על הסכם זה וקבלת העתק טרם מתן השירות (חוזר 2018-10-3 / 2022-10-10, סעיף 8).
- הסכמה מראש ובכתב לכל רכיב שכר.
- בירור צרכים לפי סעיף 12.
- מסמך הנמקה חתום בידי בעל רישיון יחיד מטעם ליבה.
- שיחה מוקלטת או תיעוד שיחה הניתן לאחזור, שבה הוסברו חלופות, מס, קצבה וכיסוי.
- ייפוי כוח לפי חוזר ייפוי כוח לבעל רישיון.
- בדיקת רישום ליבה כגורם מטפל, ותיעוד התוצאה.
- בדיקת קיום או היעדר תגמול מגוף מוסדי.

תקופת ייפוי הכוח (חודשים):

☐ שיווק חד-פעמי

☐ שיווק מתמשך

אם מתמשך – משך התקופה בחודשים:

סעיף 5. חלוקת תפקידים

פעולה	ליבה / בעל רישיון	גורם תפעולי	הערות
איסוף, סריקה והזנה	כן	כן, לפי הוראה	בלי פרשנות מקצועית
הפקת טיטוט טפסים	כן	כן, טכני בלבד	חתימה ואישור רק בליבה

פעולה	ליבה / בעל רישיון	גורם תפעולי	הערות
בירור צרכים	חובה	אסור	סעיף 12
הנמקה – תוכן והמלצה	חובה	אסור (הדפסה בלבד)	
המלצה למשור או לא למשור	חובה אם ניתנת	אסור	
בחירת מוצר, סוג כסף וסכום	חובה	אסור	
שיחה מקצועית עם הלקוח	חובה	אסור להסביר מה כדאי	תיאום פגישה מותר
הגשה לגוף מוסדי	באחריות ליבה	משלוח טכני לפי הוראה	רק אחרי אישור בעל רישיון
מעקב סטטוס	כן	כן	בלי משא ומתן על תנאי המשיכה
תיעוד בתיק הלקוח	חובה לאשר תוכן מקצועי	הזנה וסריקה	המערכת אינה ממליצה

סעיף 6. חובות בעל הרישיון

- קדימות ענייני הלקוח, נאמנות, כנות, הגינות, שקיפות, מקצוענות, סודיות וחריצות.
- התאמת השיווק לצרכים לפי סעיף 12, גם אם הלקוח פנה ומבקש "רק לבצע".
- המלצה מקצועית עשויה להיות שלא לבצע משיכה. במקרה כזה ליבה רשאית לסרב להגיש בקשה.
- אין במסמך הנמקה כשלעצמו כדי להוכיח שהפעולה מתאימה או כדי לרפא ניגוד עניינים.

סעיף 7. משיכה לפי סעיף 23 ומשיכה מוקדמת

- סעיף זה חל כאשר המשיכה אינה משיכה מותרת רגילה, אלא משיכה מוקדמת, שלא כדין, או העלולה להיכנס להוראות סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.
- ליבה מיישמת כמדיניות מחייבת את עמדת רשות שוק ההון בחוזר גופים מוסדיים 25-2025 מיום 5.11.2025 (סעיף 7ד המוצע).
 - משיכה כאמור לא תבוצע כשיווק חד-פעמי.
 - משיכה כאמור תבוצע רק אם ליבה רשומה בגוף המוסדי כמי שמטפלת במוצר עבור הלקוח.
 - אם ליבה מקבלת תגמול מהגוף המוסדי – לא ייגבה שכר נוסף מהלקוח בגין פעולת המשיכה.
 - אם ליבה אינה רשומה כגורם מטפל – לא תוגש בקשת משיכה באמצעות ליבה.
 - אין שכר הצלחה, אין אחוז מהסכום שנמשך, ואין תמריץ כלכלי למשיכה.

סעיף 8. התמורה

- סוכן ביטוח פנסיוני הגובה שכר מהלקוח לפי סעיף 19א(1) יערוך הסכם בכתב ובו הסכומים, דרך החישוב ואופן הגבייה, חד-פעמי או מתמשך, וימסור העתק טרם השירות.
- שכר הבירור וההנמקה נפרד משכר הליווי לביצוע, ומשולם גם אם ההמלצה היא שלא למשור.
- שכר הליווי לביצוע ישולם רק אם הלקוח ביקש במפורש לבצע אחרי ההנמקה, ואם תנאי הסף מולאו.
- אסור: שכר כשיעור מהסכום שנמשך; שכר הצלחה על משיכה; שכר סמוי; שכר כפול עם תגמול מוסדי בניגוד לסעיף 7.
- הלוואה: שכר פתיחת תיק ישולם בגין עבודה בפועל גם אם לא אושרה, אם סומן במפורש. יתרה – רק אם אושרה והכסף הועבר.
- ליבה אינה מקזזת שכר מחשבון הפנסיה ואין לה הרשאה למשור כספים לכיסה.

שכר פתיחת תיק הלוואה, ש בתוספת מע"מ:

יתרת שכר הלוואה רק אם אושרה, ש בתוספת מע"מ:

סעיף 9. אזהרת משיכה

ידוע ללקוח כי משיכת פיצויים או תגמולים לפני גיל פרישה עלולה להקטין את הקצבה באופן משמעותי ובלתי הפיך, ועלולה לפגוע בכיסוי הביטוחי. ייתכן מס בשיעור 35% על תגמולים שלא כדין, ומס עד 47% על פיצויים, או שיעורים אחרים לפי דין. משיכה מוקדמת עלולה לפגוע בהטבות מס בפרישה. האמור הוא אזהרה כללית ואינו ייעוץ מס.

סעיף 10. התחייבויות הלקוח

- למסור מידע מלא ונכון, לחתום על יפוי כוח ועל מסמכי הגוף המוסדי, ולהמציא את המסמכים שבסעיף 14.
- מענה לא מלא עלול לעכב את השירות. אין בכך כדי לחייב תשלום מלוא שכר הביצוע אם הביצוע נמנע בשל עיקול, שעבוד או מניעה משפטית שלא בזדון הלקוח – אז ישולם שכר הבירור ושכר העבודה שתועדה בלבד.
- הסכמה לפנייה באמצעי התקשורת שמסר לצורך השירות. ניתן לחזור מהסכמה לשיווק בדוא"ל.
- הנתונים יישמרו במאגר ליבה לפי דיני הגנת הפרטיות.

דוא"ל לביטול הסכמת שיווק:

סעיף 11. ביטול לפי חוק הגנת הצרכן

- עסקה מרחוק או ברוכלות ניתנת לביטול לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, לרבות סעיפים 14 ו-14ג והארכות לאזרח ותיק ולעולה חדש.
- ביטול בתוך תקופת הביטול החוקית, לפני הגשה לגוף מוסדי – יוחזר כל תשלום, בניכוי רק מה שמותר במפורש בחוק.
- לא ייקבעו דמי ביטול של 30% או 100% אוטומטיים, לא פיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק, ולא תוגדר תחילת שירות כהעברת מסמכים בלבד.
- לאחר תום תקופת הביטול ולפני הגשה ניתן לגבות את שכר הבירור וההנמקה אם בוצעו.
- לאחר הגשה: אם הלקוח מבטל את ההרשאה והפעולה כבר הוגשה – ייגבה שכר הליווי שפורט, אלא אם הדין מחייב אחרת.
- כישלון בשל עיקול, שעבוד או סירוב הגוף המוסדי שלא בזדון הלקוח – לא ייגבה שכר ביצוע מלא אוטומטית.

סעיף 12. פרטיות

- ליבה היא בעלת השליטה במידע האישי של הלקוח לעניין השירות הפנסיוני.
- המידע נשמר בתיק הלקוח אצל ליבה במערכת מאובטחת.
- העברה לגורם תפעולי, אם תהיה, רק לצורך תפעול, בהיקף המינימלי, לפי הסכם עיבוד מידע ותקנות אבטחת מידע.
- הקלטת שיחות בידיעת הלקוח, למטרת תיעוד ציות.
- עיון, תיקון ומחיקה לפי חוק הגנת הפרטיות, בכפוף לחובת שמירת תיעוד רגולטורי.

סעיף 13. אחריות

- ליבה אינה מתחייבת שהגוף המוסדי יאשר משיכה, הלוואה או ניוד, ואינה מתחייבת לסכום נטו.
- ליבה אינה צד ליחסים בין הלקוח לגוף המוסדי.
- אין בהסכם ויתור על אחריות בשל זדון, רשלנות חמורה או הפרת חובת אמן.

סעיף 14. מסמכים נדרשים

לצורך השירות הלקוח ימציא ויחתום, לפי העניין, על המסמכים שיוסמנו. היעדר מסמך עלול לעכב ביצוע, ואינו מחייב שכר ביצוע מלא אם הביצוע נמנע שלא בזדון הלקוח.

- ☐ ייפוי כוח לפי חוזר ייפוי כוח לבעל רישיון, בצירוף צילום תעודת זהות
- ☐ מסמך הנמקה לפי חוזר מסמך הנמקה, או סיכום שיחה כשהדין מתיר
- ☐ שאלון הכרת הלקוח וצרכיו
- ☐ דוחות שנתיים / רבעוניים של המוצר
- ☐ תלושי שכר
- ☐ תעודות זהות של כל בגיר שבגינן נדרש השירות
- ☐ טפסי הגוף המוסדי לבקשת הפעולה

סעיף 15. שונות

- הדין החל הוא דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט: בתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה. אין בוררות כפויה כלפי הלקוח.
- כל שינוי ייעשה בכתב ויחתם בידי שני הצדדים.
- הודעה בדוא"ל: יום עסקים אחד. דואר רשום: שלושה ימי עסקים.
- אם סעיף ימצא בלתי חוקי – יצומצם למינימום המותר.

סעיף 16. הצהרת הלקוח

- קראתי את ההסכם בעברית, הבנתי אותו, וקיבלתי העתק לפני תחילת השירות.
- הוסבר לי שביכולתי לפעול לבד מול הגוף המוסדי והמסלקה.
- הוסבר לי שליבה עשויה להמליץ שלא למשוך, ושאחוז מהמשיכה אינו שכר מותר לפי הסכם זה.
- איני חותם תחת לחץ של "כסף מהיר".

ולראיה באו הצדדים על החתום:

ליבה – מורשה חתימה וחותמת	הלקוח – שם מלא ומספר זהות
חתימה	חתימה
תאריך	תאריך